



PUTUSAN
Nomor 1210 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV. INGAT MATI, yang diwakili oleh Direktur, Wakil Direktur I dan Wakil Direktur II CV. Ingat Mati, Muhammad Firdaus, Yulfikar dan Mansur S, berkedudukan di Kota Banda Aceh, diwakili oleh para pengurus pesero Muhammad Firdaus sebagai Direktur, Yulfikar sebagai Wakil Direktur I, dan Mansur S. sebagai Wakil Direktur II; Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN-IV PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021 PADA PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RUMAH TAHFIZ PAYA TAMPAH (OTSUS)**, yang diwakili oleh Para Anggota Pokja Pemilihan IV, Muhammad Ikhsan, S.H., dan kawan-kawan, berkedudukan di Kantor Setdakab Aceh Tamiang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 69, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- 2. PENGGUNA ANGGARAN (PA) DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021**, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang, Haliah, S.Ag., berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang, Jalan. Ir. H. Juanda Komplek Islamic Center, Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/2023



3. INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH

TAMIANG TAHUN 2021, yang diwakili oleh Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang, Aulia Azhari, S.STP., berkedudukan di Kantor Inspektorat Aceh Tamiang, Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Dahlia Ahliana, S.H., M.H. dan Mardiaty, S.H., S.Pd., M.H., Kepala Bagian Hukum pada Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Advokat, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 69, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

CV. KELUARGA, selaku Pemenang Tender Pembangunan Jalan Lingkungan Rumah Tahfiz Paya Tampah (Otsus) Tahun 2021, yang diwakili oleh Direktur CV. Keluarga, Fadly Ikhsan, S.Sos., berkedudukan di Dusun Famili, Kampung Porwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Kartika, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dk & Rekan beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bundar, Depan Asrama Komp Raider III/A, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kualasimpang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I menggugurkan penawaran CV. Ingat Mati, teknis dengan alasan dokumen teknis tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan tidak berpedoman kepada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Melalui Penyedia, Klausul 3.5.4 Unsur-unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi *juncto* Dokumen Pemilihan Nomor 26/DOKPIL/PK/POKMIL-IV/2021 tanggal 6 Juli 2021 IKP.....Poin..... adalah tindakan *post biding* yang merupakan perbuatan melawan hukum merugikan Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II menjawab sanggah banding Penggugat dengan menolak atas dasar Surat dari Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab. Aceh Tamiang Nomor 027/4104 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Penjelasan Pengguguran Penawaran CV. Ingat Mati yang substansinya alamat pemberi sewa adalah fiktif adalah tindakan telah menambah, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor 26/DOKPIL/PK/POKMIL-IV/2021 tanggal 6 Juli 2021, pada BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 28.10 huruf a adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang lalai melaksanakan kewajiban hukumnya dalam pengawasan proses pemilihan penyedia jasa konstruksi perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp375.265.764,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/2023



6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi *error in persona*;
- B. *Exceptio persona standi in judicio*;
- C. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis konsorsium*);
- D. Gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Kualasimpang dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ksp tanggal 12 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I menggugurkan penawaran CV. Ingat Mati, teknis dengan alasan dokumen teknis tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor 26/DOKPIL/PK/POKMIL-IV/2021 tanggal 6 Juli 2021 adalah tindakan *post biding* yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II menjawab sanggah banding Penggugat dengan menolak atas dasar Surat dari Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab. Aceh Tamiang Nomor 027/4104 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Penjelasan Pengguguran Penawaran



CV. Ingat Mati yang substansinya alamat pemberi sewa adalah fiktif adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang lalai melaksanakan kewajiban hukumnya dalam pengawasan proses pemilihan penyedia jasa konstruksi perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi materiil kepada Penggugat sejumlah Rp150.265.765,00 (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT BNA tanggal 29 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula ParaTergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 12 Juli 2022 Nomor 2/Pdt G/2022/PN Ksp;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Pernyataan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 76/PDT/2022/PT BNA tanggal 29 September 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 2/Pdt.G/2022/PN KSP tanggal 12 Juli 2022;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 1 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pengguguran penawaran CV Ingat Mati merupakan tindakan *post biding* dengan alasan dokumen teknis tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan tidak berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia maupun Dokumen Pemilihan Nomor 26/DOKPIL/PK/POKMIL-IV/2021 tanggal 6 Juli 2021;

Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia maupun Dokumen Pemilihan Nomor 26/DOKPIL/PK/POKMIL-IV/2021 tanggal 6 Juli 2021, tidak ditemukan ketentuan bahwa perbedaan lokasi/alamat pemberi sewa peralatan merupakan penyimpangan yang bersifat penting/pokok, dan Pokja tanpa adanya klarifikasi kepada peserta menggugurkan penawaran peserta;

Bahwa sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat hanya mendasarkan pada Surat dari Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 027/4104 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Penjelasan Teknis Pengguguran Penawaran CV. Ingat Mati tanpa melihat Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah tanggal 30 Agustus 2021;

Bahwa Kantor PT. Anugerah Putra Prima Perkasa telah berpindah tempat ke daerah Deli Serdang, namun tidak dilakukan peninjauan oleh petugas yang melakukan pengecekan di lapangan;

Bahwa pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CV. INGAT MATI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 76/PDT/2022/PT BNA tanggal 29 September 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ksp tanggal 12 Juli 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV. INGAT MATI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 76/PDT/2022/PT BNA tanggal 29 September 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ksp tanggal 12 Juli 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I menggugurkan penawaran CV. Ingat Mati, dengan alasan dokumen teknis tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor 26/DOKPIL/PK/POKMIL-IV/2021 tanggal 6 Juli 2021 adalah tindakan *post bidding* yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II menjawab sanggah banding Penggugat dengan menolak atas dasar Surat dari Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Aceh Tamiang Nomor 027/4104 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Penjelasan Pengguguran Penawaran CV. Ingat Mati yang substansinya alamat pemberi sewa adalah fiktif adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang lalai melaksanakan kewajiban hukumnya dalam pengawasan proses pemilihan penyedia jasa konstruksi perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi materiil kepada Penggugat sejumlah Rp150.265.765,00 (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/2023